

Nr. 132 Novellierung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Strafgesetzbuchs. 15.–19. August 1939

R 43 II/1513, Bl. 130–131, 152, 136–137 Ausfertigungen

Beginn:
Beginn:

a.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 17. August 1939

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Strafgesetzbuchs.

1. Vermerk:

a) Staatssekretär Dr. Freisler vom Reichsjustizministerium übersendet eine Neufassung des Entwurfs¹. Er bemerkt dazu, daß nach dem *bisherigen* Wortlaut des Entwurfs die Nachprüfung des Urteils des Volksgerichtshofs gegen den Zivilisten [Ludwig] Kompalla *durch das Reichskriegsgericht*² nur erfolgen könne, wenn *auch eine Nachprüfung des Urteils des Reichskriegsgerichts gegen den Soldaten [Paul] Kompalla* statfinde. Eine dahingehende Anordnung dem Führer vorzuschlagen – der Soldat Kompalla ist mit Rücksicht auf einen von ihm gestellten Wiederaufnahmeantrag bisher noch nicht hingerichtet worden; letzteres war in dem Vermerk vom 8. August d. J.³ irrtümlich angenommen worden –, halte er jedoch nicht für angängig, da der Führer das Urteil des Reichskriegsgerichts billige. Es sei daher eine Bestimmung (Artikel 1 § 3 Abs. 3⁴) eingefügt, die eine Nachprüfung des Urteils des Volksgerichtshofs gegen den Zivilisten Kompalla ermögliche, *auch ohne daß das Urteil des Reichskriegsgerichts gegen den Soldaten Kompalla einer Nachprüfung unterzogen werde*. Staatssekretär Dr. Freisler kündigt an, daß er den Entwurf in den nächsten Tagen als Kabinettsvorlage einreichen wird.

b) Heute vormittag rief Staatssekretär Dr. Freisler fernmündlich an und teilte mit, daß der von dem Soldaten Kompalla gestellte Wiederaufnahmeantrag abgelehnt worden und nunmehr damit zu rechnen sei, daß das Urteil in den nächsten Tagen vollstreckt werde. Für den Fall, daß das erneute Verfahren gegen den Zivilisten Kompalla wider Erwarten vor dem Volksgerichtshof stattfinden sollte, werde der Soldat Kompalla als Zeuge gebraucht werden. Eine Verschiebung der Urteilsvollstreckung sei für diesen Fall erwünscht.⁵

Für den Fall, daß das Verfahren vor dem Reichskriegsgericht stattfindet, ist nach Mitteilung des Referenten des OKW eine Vernehmung des Soldaten Kompalla nicht notwendig.

¹ StS Freisler an RMRk Lammers, 12. 8. 1939; R 43 II/1513, Bl. 124–129. Bei Vorlage des Reinkonzepts im RJuM zur Unterschrift durch Freisler am 12. 8. war bemerkt, die WM-Rechtsabt. im OKW (MD Lehmann) habe dem Neuentw. zugestimmt, ihre Mitprüfung der Begründung sei im Gange. „Die Kabinettsvorlage befindet sich in Vorbereitung.“ R 3001/21039, Bl. 296–303. – Vorgeschichte s. Dok. Nr. 114.

² Wie Hitler es wünschte; s. Lammers an StS Schlegelberger, 8. 8. 1939: Dok. Nr. 114 Anm. 11.

³ Vm. ORR Rabe mit Entw. des Schreibens an Schlegelberger (o. Anm. 2); R 43 II/1513, Bl. 123.

⁴ Es handelte sich um Art. 2 § 3 Abs. 4, in die Endfassung des Gesetzes (u. Anm. 14) unverändert übernommen. Er lautete: „Besteht ein Zusammenhang mit einer Strafsache, die zur Zuständigkeit der Wehrmachtgerichte gehört, so kann das Verfahren durch eine Vereinbarung des Reichsministers der Justiz und des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht der Wehrmachtgerichtsbarkeit überwiesen werden. Auf Grund des Einspruchs entscheidet dann der Sondersenat des Reichskriegsgerichts (§ 410b der Militärstrafgerichtsordnung).“

⁵ Folgeabsatz von Kritzinger hs. ergänzt.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt.

Gegen den von Staatssekretär Dr. Freisler vorgeschlagenen Abs. 3 des § 3 dürften keine Bedenken bestehen. Die Bestimmung schließt selbstverständlich nicht aus, daß der Führer gleichwohl auch eine Nachprüfung des Urteils des Reichskriegsgerichts gegen den Soldaten Kompalla anordnet. Es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, daß der Führer, obwohl er das Urteil des Reichskriegsgerichts gegen den Soldaten Kompalla billigt, doch eine erneute Verhandlung auch gegen den Soldaten wünscht, damit auf Grund einheitlicher Feststellungen in beiden Strafsachen ein einheitliches Urteil ergehen kann.

Sollte der Führer den Wunsch einer Nachprüfung auch des Urteils gegen den Soldaten Kompalla haben, dann kann dieses Urteil jetzt noch nicht vollstreckt werden.

Im übrigen könnte auch eine andere Erwägung für eine Verschiebung der Urteilsvollstreckung gegen den Soldaten Kompalla sprechen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das Reichskriegsgericht bei der erneuten Verhandlung gegen den Zivilisten Kompalla das Urteil des Volksgerichtshofs bestätigen und dabei möglicherweise sogar, etwa auf Grund neuer, ihm früher nicht bekannter und in dem Verfahren vor dem Volksgerichtshof oder in dem erneuten Verfahren zu Tage getretener Tatsachen Zweifel an der Richtigkeit seines Urteils gegen den Soldaten Kompalla bekommen könnte.

Eine Antwort auf das Schreiben Staatssekretärs Dr. Freisler scheint mir mit Rücksicht auf die heutige fernmündliche Rücksprache mit ihm nicht erforderlich⁶.

Kr[itzinger] R[abe] 17./8.

b.: Staatssekretär Freisler an Reichsminister Lammers. 15./19. August 1939⁷

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 12. August 1939⁸ beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, daß die Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Strafgesetzbuchs heute an Sie abgesandt worden ist⁹. Gegenüber dem Entwurf, den ich Ihnen mit Schreiben vom 12. August 1939 mitgeteilt habe, weist die Kabinettsvorlage in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung¹⁰ drei Ergänzungen auf, die mir bei meiner Prüfung notwendig erschienen. Nach dem § 7 des ersten Abschnitts wird der außerordentliche Einspruch auch gegen rechtskräftige Gerichtsbeschlüsse zugelassen, die das Verfahren abschließen. Außerdem ist im § 8 des ersten Abschnitts vorgesehen, daß der Oberreichsanwalt beim Reichsgericht auch von vornherein Anklage vor dem Besonderen Strafsenat des Reichsgerichts erheben kann, wenn er es wegen der Bedeutung der Sache für angezeigt hält. Diese Vorschrift wird in staatspolitisch wichtigen Strafverfahren von Bedeutung sein können. Endlich wird auf Wunsch des Oberkommandos der Wehrmacht im Zusammenhang mit den Vorschriften über die außerordentliche Wiederaufnahme durch eine Änderung des § 222 der Militärstrafgerichtsordnung sichergestellt, daß eine Anklageverfügung des Gerichtsherrn auch zum Nachteil des Angeklagten geändert oder zurückgenommen werden kann.

Heil Hitler!

⁶ Lammers zeichnete die Vorlage am 18. 8. ab und ordnete eine Rücksprache Kritzingers an, die noch am selben Tag stattfand, ohne daß das Ergebnis explizit festgehalten wurde.

⁷ Ausfertigung dat. 15. 8. 1939, lt. Reinkonzept (R 3001/21039, Bl. 304) abgesandt am 17. 8., Eingang in der Rkei-Dienststelle Berchtesgaden, wo Lammers sich aufhielt, am 19. 8.

⁸ Oben Anm. 1.

⁹ Vgl. unten Anm. 11.

¹⁰ R 43 II/1513, Bl. 153–159. Die nachstehend referierten Ergänzungen finden sich wortgleich in der Endfassung des Gesetzes (u. Anm. 14), auf ihren Nachweis wird daher verzichtet.

Ihr sehr ergebener
Dr. Freisler

c.: Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage. 15./18. August 1939¹¹

Der Entwurf faßt einige besonders dringliche Änderungen von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstraßverfahrens und des Strafgesetzbuchs zusammen, die sich zum Teil aus der Stellung des Führers als Obersten Gerichtsherrn des Reiches ergeben und deren Einführung nicht bis zum Abschluß der im Gang befindlichen Gesamterneuerung des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts aufgeschoben werden kann.

Der Entwurf verfolgt einmal das Ziel, die bisherige Abgrenzung zwischen der allgemeinen Strafgerichtsbarkeit und der Wehrmachtstraßgerichtsbarkeit zu lockern und zwischen ihnen Übergänge zu schaffen, die bisher nicht oder nicht zureichend vorhanden waren. Besteht zwischen Strafsachen, die vor die allgemeinen Gerichte gehören, und Strafsachen der Wehrmachtgerichte ein Zusammenhang, sind etwa an einer Tat mehrere Beschuldigte beteiligt, von denen die einen der allgemeinen Gerichtsbarkeit unterstehen, während die anderen von den Wehrmachtgerichten abzuurteilen sind, so führt die Beurteilung desselben Sachverhalts durch die allgemeinen Gerichte und durch die Wehrmachtgerichte nicht selten zu Widersprüchen, die der Strafrechtspflege abträglich sind. Das geeignete Mittel, solche Widersprüche zu verhüten, besteht darin, die Verhandlung gegen sämtliche Beteiligte vor demselben Gericht stattfinden zu lassen. Bei einem Zusammenhang zwischen Strafsachen der allgemeinen Gerichte und der Wehrmachtgerichte kann nach dem bisherigen Recht das Verfahren der allgemeinen Gerichte nicht an die Wehrmachtgerichte zur gemeinsamen Verhandlung überwiesen werden. Die Überweisung von Verfahren gegen Beschuldigte, die der Wehrmachtgerichtsbarkeit unterstellt sind, an die allgemeinen Gerichte zur Verbindung mit einem bei diesen anhängigen Strafverfahren ist nach dem bisherigen § 3 der Militärstraßgerichtsordnung¹² nur unter gewissen Voraussetzungen möglich. Der Artikel 1 des ersten Abschnitts des Entwurfs sieht zur Abhilfe vor, daß Strafverfahren der allgemeinen Gerichte, die mit Strafverfahren eines Wehrmachtgerichts zusammenhängen, an dieses zum Zweck der Verbindung der Verfahren überwiesen werden können. Für die Wehrmachtgerichtsbarkeit wird umgekehrt im zweiten Abschnitt des Entwurfs durch eine Änderung des § 3 der Militärstraßgerichtsordnung die Möglichkeit zur Überweisung von Verfahren der Wehrmachtgerichte an die allgemeinen Gerichte zur Verbindung mit einem bei diesen anhängigen Strafverfahren erweitert.

Sodann sieht der Entwurf für die Allgemeine Straßgerichtsbarkeit wie für die Straßgerichtsbarkeit der Wehrmacht über das bisherige Recht hinaus vor, daß in einem durch rechtskräftiges Urteil geschlossenen Verfahren in der Sache neu verhandelt und entschieden werden kann. Gegenüber rechtskräftigen Urteilen gibt zwar die Wiederaufnahme des Verfahrens gewisse Sicherungen dafür, daß Irrtümer in der Beurteilung des Sachverhalts aus der Welt geschafft werden können. Indessen besteht auch außerhalb des Anwendungsbereichs der Wiederaufnahme des Verfahrens für die Strafrechtspflege der allgemeinen Gerichtsbarkeit wie der Wehrmachtgerichtsbarkeit unter Umständen ein Bedürfnis dafür, gegenüber einem rechtskräftigen Urteil eine neue Verhandlung und Entscheidung zu ermöglichen. Die Erneuerung der Hauptverhandlung nach einem rechtskräftigen Urteil muß allerdings im Interesse des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit auf Ausnahmefälle beschränkt werden. Die Entscheidung darüber, ob durch die Beseitigung eines rechtskräftigen Strafurteils der Weg für eine Erneuerung der Hauptverhandlung geöffnet werden soll, muß

¹¹ Begleitschreiben dat. 15. 8. 1939, im RJuM abgesandt am 16. 8. (Reinkonzept: R 3001/21039, Bl. 305–324), Eingang in der Rkei am 18. 8., an diesem Tag von MD E. Schäfer als Doppelstück noch eigens an MD Kritzinger übersandt; R 43 II/1513, Bl. 132–150. Die Begründung wurde nach Erlaß der Novelle abgedr. in: DJ 1939, S. 1584–1586.

¹² S. Dok. Nr. 114 Anm. 4, zur nachgenannten Neuerung ebd. Anm. 5–6.

aus diesem Grunde den obersten Organen der Staatsführung Vorbehalten sein. Auf Grund dieser Erwägungen führt der Artikel 2 des ersten Abschnitts des Entwurfs für den Bereich der allgemeinen Gerichtsbarkeit den außerordentlichen Einspruch gegen rechtskräftige Urteile ein. Der außerordentliche Einspruch steht dem Oberreichsanwalt als Vertreter der Staatsführung im Bereich der allgemeinen Gerichtsbarkeit zu, und zwar dem Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof, wenn es sich um Urteile des Volksgerichtshofs oder um im ersten Rechtszug in Hoch- und Landesverratsachen erlassene Urteile der Oberlandesgerichte handelt, sonst dem Oberreichsanwalt beim Reichsgericht. Der Einspruch hat zur Voraussetzung, daß der Oberreichsanwalt wegen schwerwiegender Bedenken gegen die Richtigkeit des Urteils eine neue Verhandlung und Entscheidung in der Sache für notwendig hält. Auf Grund des Einspruchs soll in der Sache von neuem ein Besonderer Senat entscheiden, der beim Reichsgericht und für die Verfahren, in denen der Einspruch vom Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof eingelegt wird, beim Volksgerichtshof errichtet wird. Die Zusammensetzung des Besonderen Senats soll Gewähr dafür bieten, daß das entscheidende Gericht in besonderem Maße das Vertrauen des Obersten Gerichtsherrn des Reiches hat. Der außerordentliche Einspruch ist auch gegen rechtskräftige Gerichtsbeschlüsse vorgesehen, die das Verfahren abschließen. Im Artikel 3 des 1. Abschnittes wird die Möglichkeit geschaffen, daß der Oberreichsanwalt beim Reichsgericht auch von vornherein in einer Strafsache Anklage vor dem Besonderen Strafsenat des Reichsgerichts erhebt.

Für die Wehrmachtgerichtsbarkeit bestimmen die §§ 410a bis 410c der Militärstrafergerichtsordnung, deren Einfügung im zweiten Abschnitt des Entwurfs vorgesehen ist, daß der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht als Oberster Gerichtsherr in einem durch rechtskräftiges Urteil geschlossenen Verfahren die Erneuerung der Hauptverhandlung anordnen kann. Die neue Hauptverhandlung findet im Bereich der Wehrmachtgerichtsbarkeit vor dem Sondersenat des Reichskriegsgerichts statt, soweit der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht nichts anderes bestimmt.

Der dritte Abschnitt des Entwurfs beseitigt gesetzliche Milderungsgründe, die für die Bestrafung des Landesverrats bisher galten, sich aber als ungerechtfertigt erwiesen haben¹³.

Die Vorschriften des Entwurfs erstrecken sich auch auf die Ostmark und den Reichsgau Sudetenland sowie nach § 31 der Verordnung über die Ausübung der Strafergerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren vom 14. April 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 754) auf die deutsche Gerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren. Die Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes und die außerordentliche Wiederaufnahme des Rechts der Ostmark (§§ 33, 292, 362, 479 der österreichischen Strafprozeßordnung) werden durch die Vorschriften des Entwurfs nicht berührt.

[...]¹⁴

¹³ Vgl. ebd. zu Anm. 8.

¹⁴ Folgt Einzelbegründung. – Die Rkci setzte die KabVorl. am 21. 8. 1939 mit Einspruchsfrist bis 27. 8. in Umlauf. Widerspruch erfolgte nicht, am 29. 8. notifizierte Lammers gegenüber dem RJuM die Annahme des Gesetzes im schriftl. Beschlußverfahren; R 43 II/1513, Bl. 132, 160. Der Kriegsausbruch verzögerte die abschließ. Behandlung, auch war anstelle der *MilitärstrafergerichtsO*, auf welche sich Abschn. 2 der Novelle bezog, nun die *KriegsstraferverfahrensO* vom 17. 8. 1938 (RGL. 1939 I S. 1457, 1482; s. ARH V, Nr. 264 Anm. 4) in Kraft. MD Lehmann drängte dennoch auf Erlaß des Gesetzes. Am 14. 9. ging dem RMRk die von RJuM Gürtner und Chef OKW Keitel mitgezeichnete Ausfertigung zu, und Hitler vollzog das *Gesetz zur Änderung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstraferverfahrens und des Strafgesetzbuchs* (vulgo *Lex Kompalla*) am 16. 9. 1939 (RGL. I S. 1841). Über die dabei zur Behandlung des Falles Kompalla selbst erteilten Weisungen vermerkte RKabR v. Stutterheim am 17. 9. für Kritzinger: „[...] 2. Der Führer wünscht kein erneutes Verfahren gegen den Soldaten [Paul] Kompalla, sondern nur gegen den Zivilisten [Ludwig] Kompalla, und zwar vor dem Reichskriegsgericht. – 3. Falls das Reichskriegsgericht zur Durchführung des Verfahrens gegen den Zivilisten Kompalla den Soldaten Kompalla als Zeugen zu benötigen glaubt, so ist der Führer damit einverstanden, daß die Vollstreckung des Todesurteils gegen den letzteren so lange hinausgeschoben wird.“ R 43 II/1513, Bl. 162v. Dies eröffnete Lammers dem RJuM und MD Lehmann am 24. 9. schriftlich; ebd. Bl. 164. Gleichzeitig mit dem Gesetz war die DVO vom 17. 9. 1939 verkündet worden (RGL. I S. 1847); Vorbereitung s. R 3001/21039, Bl. 326 ff. Wiedergabe und Kommentierung von Gesetz und DVO: PFUNDTNER/NEUBERTII c 6, S. 121–136; eingehende Darstellung durch Freisler unter dem Aspekt ihrer Bedeutung für die „Straferverfahrensenerneuerung“ in: DJ 1939, S. 1565–1572, 1597–1603. Das Verfahren gegen Ludwig Kompalla wurde vor dem Reichskriegsgericht neu aufgerollt, auch dieser nun zum Tode verurteilt und beide Brüder hingerichtet; R 43 II/1513, Bl. 169 f.; KOCH, Volksgerichtshof, S. 110 f. Über diesen Einzelfall hinaus nahm die

Nr. 132: Novellierung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Strafgesetzbuchs. 15.–19. August 1939a. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 17. A...

Wehrmachtgerichtsbarkeit den außerordentl. Einspruch gegen rechtskräftige Urteile jedenfalls bis Juli 1941 nicht mehr wahr. Für die SS- und Polizeigerichtsbarkeit delegierte Hitler sein Recht zur Erneuerung der Hauptverhandlung durch nichtveröffentl. FÜE vom 24. 7. 1941 (MOLL, „Führer-Erlasse“, Nr. 104) auf Himmler; s. R 43 II/1204a, Bl. 132–140.

Zitierhinweis

Nr. 132 Novellierung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Strafgesetzbuchs. 15.–19. August 1939a. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 17. August 1939b. Staatssekretär Freisler an Reichsminister Lammers. 15./19. August 1939c. Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage. 15./18. August 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d132>